MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Prerrogativas de Posto ou Função, Comparecimento Espontâneo, Menagem e Liberdade Provisória no CPPM

Prerrogativas militares processuais (arts. 73, 223, 234, 242 e 350 do CPPM), comparecimento espontâneo (art. 262 do CPPM), menagem (arts. 263 a 269 do CPPM) e liberdade provisória (arts. 253, 270 e 271 do CPPM) — Itens 1.2, 1.4, 2.7 e 3.3 do edital

1. Prerrogativas do Posto ou da Função no Processo Penal Militar (Item 1.2 do Edital)

A **hierarquia e a disciplina** são a base institucional das Forças Armadas e das corporações militares estaduais (arts. 42 e 142 da CF/88). Por isso, o **Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 — CPPM)** preserva as prerrogativas do posto ou da graduação do acusado, desde o inquérito até a prisão cautelar.

Prerrogativas do Acusado Oficial ou Graduado (Art. 73 do CPPM)

Pelo **art. 73 do CPPM**, o acusado oficial ou graduado, embora sujeito à disciplina judiciária, **não perde as prerrogativas do posto ou da graduação**. Se for preso ou compelido a apresentar-se em juízo por ordem judicial, será **acompanhado por militar de hierarquia superior à sua**. A praça sem graduação é escoltada por graduado ou por praça mais antiga (parágrafo único).

A mesma lógica aparece em outras regras: - **Conselho Especial de Justiça:** os juízes militares que julgam oficial devem ser de **posto superior** ao do acusado ou do **mesmo posto e mais antigos** (art. 23 da Lei nº 8.457/1992). O juiz togado, que preside o Conselho, não está sujeito a essa regra, pois sua autoridade decorre da função. - **Delegação no IPM:** o encarregado deve ter posto superior ao do indiciado ou, no mesmo posto, ser mais antigo (art. 7º, §§ 2º e 3º). Se, no curso do inquérito, surgirem indícios contra oficial de posto superior ao do encarregado, ou mais antigo, ele providencia para que suas funções sejam delegadas a outro oficial (art. 10, § 5º).

Inquirição de Autoridades como Testemunhas (Arts. 349 e 350 do CPPM)

- **Local, dia e hora ajustados (art. 350, a):** o Presidente e o Vice-Presidente da República, os governadores e interventores, os ministros de Estado, os senadores, os deputados federais e estaduais, os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, os prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os secretários de Estado, os membros dos Tribunais de Contas e os presidentes do Instituto dos Advogados Brasileiros, do Conselho Federal e dos Conselhos Seccionais da OAB são **dispensados de comparecer** e **inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados com o juiz**.
- **Enfermos e idosos (art. 350, b):** as pessoas impossibilitadas por enfermidade ou velhice são inquiridas onde estiverem.
- **Oficiais-generais não estão no rol do art. 350.** Testemunha militar tem o comparecimento **requisitado ao respectivo chefe** (art. 349); se for de patente superior à da autoridade que a notifica, é compelida a comparecer por intermédio da autoridade a que estiver subordinada (parágrafo único).

Captura, Algemas e Prisão Especial (Arts. 18, 223, 234 e 242 do CPPM)

1. **Detenção do indiciado no IPM (art. 18):** independentemente de flagrante, o indiciado pode ficar

detido durante as investigações por até **30 dias**, comunicando-se a detenção ao juiz; o prazo pode ser prorrogado por mais **20 dias** pelo comandante da Região, Distrito Naval ou Zona Aérea. A compatibilidade dessa detenção com a reserva de jurisdição do art. 5º, LXI, da CF é discutida pela doutrina.

2. **Prisão de militar (art. 223):** deve ser feita por outro militar de **posto ou graduação superior** ou, se igual, **mais antigo**.
3. **Força e algemas (art. 234):** a força só é permitida quando indispensável, no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. As **algemas** devem ser evitadas se não houver perigo de fuga ou de agressão e **não serão permitidas, de modo algum, nos presos com direito a prisão especial** (art. 234, § 1º). A Súmula Vinculante nº 11 do STF reforça o caráter excepcional e justificado do uso de algemas.
4. **Prisão especial (art. 242):** são recolhidos a **quartel ou a prisão especial**, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão **antes de condenação irrecorrível**: - **a)** os ministros de Estado; - **b)** os governadores ou interventores de Estados ou Territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus secretários e chefes de Polícia; - **c)** os membros do Congresso Nacional, dos Conselhos da União e das Assembleias Legislativas; - **d)** os inscritos no Livro de Mérito das ordens militares ou civis reconhecidas em lei; - **e)** os magistrados; - **f)** os **oficiais das Forças Armadas, das Polícias e dos Corpos de Bombeiros Militares**, inclusive os da **reserva, remunerada ou não, e os reformados**; - **g)** os oficiais da Marinha Mercante Nacional; - **h)** os diplomados por faculdade ou instituto superior de ensino nacional; - **i)** os ministros do Tribunal de Contas; - **j)** os ministros de confissão religiosa. - **Praças (parágrafo único):** a prisão de praças especiais e a de graduados atende aos respectivos graus de hierarquia.

---

2. Comparecimento Espontâneo do Indiciado ou Acusado (Item 1.4 do Edital)

O **comparecimento espontâneo** é a apresentação voluntária, à autoridade policial militar ou judiciária, de quem é apontado como autor de infração penal militar.

Regra do Art. 262 do CPPM

- Comparecendo espontaneamente o indiciado ou acusado, **as declarações que fizer são tomadas por termo**.
- Se o comparecimento não ocorrer perante a autoridade judiciária, **o termo e o próprio apresentado são levados ao juiz**, para que delibere sobre a **prisão preventiva** ou outra medida cabível.
- O termo é assinado por **duas testemunhas presenciais**; se o apresentado não souber ou não puder assinar, assina alguém a seu rogo, além das testemunhas (parágrafo único).

Pontos de prova: - A apresentação voluntária, por si só, não gera situação de flagrante (as hipóteses de flagrante estão no art. 244), mas **não impede a prisão preventiva**, desde que presentes os pressupostos do art. 254 (prova do fato e indícios suficientes de autoria) e algum fundamento do art. 255 (ordem pública, conveniência da instrução, periculosidade, segurança da aplicação da lei penal militar ou manutenção da hierarquia e da disciplina). - **Deserção:** a apresentação voluntária do desertor marca o início do prazo de **60 dias** para o julgamento, findo o qual ele é posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao atraso (art. 453). No direito penal, se ocorrer em até oito dias após a consumação, a pena é reduzida de metade, e de um terço se ocorrer depois de oito e até sessenta dias (art. 189, I, do CPM).

---

3. Menagem no CPPM (Item 2.7 do Edital — Arts. 263 a 269)

A **menagem** é uma forma de prisão provisória mais branda, própria do processo penal militar: em vez do recolhimento à prisão, o acusado fica obrigado a permanecer no lugar fixado pelo juiz.

Requisitos e Lugar (Arts. 263 e 264)

1. **Requisitos (art. 263):** concedida pelo **juiz** nos crimes cujo **máximo da pena privativa de liberdade não exceda 4 anos** (pena máxima em abstrato), atendidos a **natureza do crime** e os **antecedentes do acusado**.
2. **Lugar (art. 264):** - **Militar:** no lugar em que residia quando ocorreu o crime ou na sede do juízo que o estiver apurando, ou, atendido o posto ou graduação, em **quartel, navio, acampamento ou estabelecimento ou sede de órgão militar**; - **Civil:** no **lugar da sede do juízo** ou em **lugar sujeito à administração militar**, se a autoridade que a conceder entender necessário. A menagem do civil **não** é cumprida em sua residência.
3. **Procedimento (art. 264, §§ 1º e 2º):** o **Ministério Público é ouvido previamente**, em **3 dias**; para a menagem em lugar sujeito à administração militar, pede-se **informação sobre a conveniência** à autoridade responsável pelo comando ou direção.
4. **Na fase do inquérito:** o encarregado pode solicitar ao juiz a menagem do indiciado, dentro do prazo da detenção (art. 18, parágrafo único).

Cassação, Insubmisso, Cessação, Cômputo e Reincidência (Arts. 265 a 269)

Dispositivo	Regra	Ponto de prova
Art. 265 — Cassação	É cassada a menagem de quem se retirar do lugar para o qual foi concedida ou faltar, sem causa justificada, a ato judicial para o qual tenha sido intimado ou a que deva comparecer.	A cassação não é automática conversão em preventiva; esta continua a exigir os requisitos dos arts. 254 e 255.
Art. 266 — Insubmisso	O insubmisso tem o **quartel por menagem**, **independentemente de decisão judicial**, podendo a autoridade militar cassá-la por conveniência da disciplina.	É a única menagem que dispensa decisão do juiz.
Art. 267 — Cessação	A menagem **cessa com a sentença condenatória, ainda que não transitada em julgado**; salvo no caso do insubmisso, o juiz pode fazê-la cessar a qualquer tempo, se não a julgar mais necessária.	Basta a condenação em primeiro grau.
Art. 268 — Cômputo na pena	A menagem concedida **em residência ou cidade não é levada em conta** no cumprimento da pena.	Por exclusão, a cumprida em quartel, navio ou órgão militar é computada.
Art. 269 — Reincidente	**Ao reincidente não se concederá menagem.**	É a única vedação expressa ligada à pessoa do acusado.

> **Desertor:** o CPPM **não** contém regra que vede expressamente a menagem ao desertor. O que a lei prevê é que o termo de deserção **sujeita o desertor, desde logo, à prisão** (art. 452) e que, não julgado em 60 dias da apresentação ou captura, ele será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao atraso (art. 453).

---

4. Liberdade Provisória no CPPM (Item 3.3 do Edital — Arts. 253,

270 e 271)

Não Há Fiança no Processo Penal Militar

O CPPM **não prevê fiança**. A liberdade provisória militar é sempre **sem fiança**.

Hipóteses Legais

1. **Pelo auto de flagrante (art. 253):** se o juiz verificar que o fato foi praticado nas condições dos arts. 35, 38 (observado o art. 40), 39 e 42 do CPM (excludentes), **pode conceder liberdade provisória**, mediante **termo de comparecimento a todos os atos do processo**, sob pena de revogação.
2. **Livramento obrigatório (art. 270, caput):** o indiciado ou acusado **livra-se solto** na infração a que **não for cominada pena privativa de liberdade**.
3. **Livramento facultativo (art. 270, parágrafo único): pode** livrar-se solto: - **a)** na **infração culposa**, **salvo** se compreendida entre os crimes contra a **segurança externa** do país (Livro I, Título I, da Parte Especial do CPM); - **b)** na infração punida com **detenção não superior a 2 anos**, **salvo** os crimes dos arts. **157, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 173, 176, 177, 178, 187, 192, 235, 299 e 302 do CPM** — entre eles violência contra superior (157), desrespeito a superior (160), recusa de obediência (163), oposição a ordem de sentinela (164), resistência (177), fuga de preso (178), **deserção** (187), evasão de preso (192) e **desacato a militar** (299).

> **Leitura constitucional:** a doutrina sustenta que as ressalvas abstratas do art. 270 devem ser lidas à luz da presunção de inocência (art. 5º, LVII e LXVI, da CF), de modo que a manutenção da prisão dependa da presença concreta dos fundamentos da preventiva (arts. 254 e 255). Em prova, observe se o enunciado pede o texto do CPPM ou essa leitura.

Suspensão da Liberdade Provisória (Art. 271)

Sobrevindo qualquer dos motivos do **art. 255**, a liberdade provisória **pode ser suspensa** por despacho da autoridade que a concedeu, **de ofício ou a requerimento do Ministério Público** (art. 271).

Liberdade Provisória × Menagem

Aspecto	Liberdade provisória (art. 270)	Menagem (art. 263)
Limite de pena	Infração sem pena privativa (obrigatória); culposa ou detenção até 2 anos (facultativa), com ressalvas	Pena privativa máxima de até 4 anos
Restrição de locomoção	Responde em liberdade, obrigado a comparecer aos atos do processo	Permanece no lugar fixado (sede do juízo, quartel, navio, órgão militar ou, para o militar, onde residia)
Vedação pessoal	Ressalvas por tipo de crime	Reincidente (art. 269)

Fontes e método.

- BRASIL. **Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 (Código de Processo Penal Militar — CPPM)** — arts. 7º, 10, 18, 73, 223, 234, 242, 253 a 255, 262 a 271, 349, 350, 452 e 453. Portal da Legislação do Planalto (`https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1002.htm`).
- BRASIL. **Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar)** — arts. 35, 38, 39, 42 e 189 (remissões).
- BRASIL. **Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992** — art. 23.